Polícia Federal · Ensino Superior · banca Cebraspe

# Direito Administrativo

Material original em 3 camadas: contexto → básico → aprofundado. Gerado em 13/11/2026.

**Atenção:** o conteúdo é **provável**. O Anexo IV do edital nº 24/2026 (conteúdo programático oficial) não estava no PDF consultado; os itens marcados **A CONFIRMAR NO EDITAL** devem ser conferidos em www.ibgpconcursos.com.br. Textos e questões foram escritos do zero, sem copiar provas ou apostilas.

# Direito Administrativo

Distribuição de questões neste nível: A CONFIRMAR NO EDITAL

Conteúdo provável para carreiras policiais federais. A CONFIRMAR NO EDITAL.

## 1. Princípios e atos administrativos

### Contexto

A atividade do policial é ato administrativo: tem competência, finalidade e forma. Por isso o tema é base de qualquer questão de abuso de poder.

### Resumo básico

- **Princípios (art. 37, caput):** legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Outros: razoabilidade, proporcionalidade, motivação, autotutela e supremacia do interesse público.
- **Elementos do ato:** competência, finalidade, forma, motivo e objeto. **Competência, finalidade e forma são sempre vinculados.**
- **Atributos:** presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade (nem todo ato) e tipicidade.
- **Anulação:** retira ato ilegal; pode ser feita pela Administração ou pelo Judiciário; efeitos retroativos (*ex tunc*).
- **Revogação:** retira ato legal por conveniência e oportunidade; só a Administração; efeitos para frente (*ex nunc*).

### Aprofundamento

- **Autotutela (Súmulas 346 e 473 do STF):** a Administração pode anular seus atos ilegais e revogá-los por conveniência, respeitados os direitos adquiridos.
- Em regra, a Administração tem o prazo de **5 anos** para anular atos favoráveis aos destinatários, salvo má-fé (art. 54 da Lei nº 9.784/1999).
- **Motivo e objeto** podem ser vinculados ou discricionários, conforme a lei. A **teoria dos motivos determinantes** vincula a Administração ao motivo declarado.

- Convalidação: possível para vícios sanáveis de competência (exceto exclusiva) e de forma (se não for essencial).

## 2. Poderes administrativos e responsabilidade do Estado

### Contexto

Define o que a autoridade pode fazer (poderes) e o que acontece quando ela erra ou abusa (responsabilidade).

### Resumo básico

- **Poderes:** vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia.
- **Poder de polícia:** limita direitos individuais em nome do interesse público (fiscalização, licenças, multas). Atributos: discricionariedade (em regra), autoexecutoriedade e coercibilidade.
- **Abuso de poder:** gênero, com duas espécies: **excesso de poder** (agir além da competência) e **desvio de finalidade** (agir com fim diverso do legal). Pode ser comissivo ou omissivo.
- **Responsabilidade civil do Estado (art. 37, § 6º):** as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. É responsabilidade **objetiva** (independe de culpa).
- **Direito de regresso:** o Estado pode cobrar do agente que agiu com dolo ou culpa.

### Aprofundamento

- A teoria do **risco administrativo** admite excludentes (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior).
- Para **omissão** do Estado, a regra majoritária é a responsabilidade **subjetiva** (exige culpa ou falta do serviço), salvo situações de risco criado ou custódia.
- O dano causado a preso sob custódia do Estado tende a gerar responsabilidade objetiva.
- A vítima propõe a ação contra o Estado; o Estado, depois, age contra o agente (dupla garantia).

## 3. Administração direta e indireta, autarquias, LAI e LGPD

### Contexto

O edital do IPAM pede administração direta e indireta, autarquias, acesso à informação e proteção de dados. O IPAM é uma autarquia: conhecer o conceito é pontuar de graça.

### Resumo básico

- **Administração direta:** os próprios entes políticos (União, Estados, DF e Municípios) e seus órgãos. **Administração indireta:** autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, com **personalidade jurídica própria**.

- **Autarquia:** pessoa jurídica de direito público, criada por **lei específica** (CF, art. 37, XIX), para atividade típica de Estado, com autonomia administrativa e financeira. O **IPAM** é autarquia municipal.
- **Descentralização:** o Estado transfere atividade para outra pessoa jurídica (a autarquia, por exemplo). **Desconcentração:** distribui competências dentro da mesma pessoa jurídica (secretarias, divisões).
- **LAI (Lei 12.527/2011):** publicidade é a regra e o sigilo, a exceção; prazo de resposta de 20 dias, prorrogável por mais 10.
- **LGPD (Lei 13.709/2018): dado pessoal** é a informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável; **dado sensível** trata de origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação sindical, saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico.
- **Agentes da LGPD: controlador** (decide sobre o tratamento), **operador** (trata os dados em nome do controlador), **encarregado (DPO)** (canal de comunicação com os titulares e a ANPD).

### Aprofundamento

- **Bases legais (art. 7º):** consentimento; cumprimento de obrigação legal ou regulatória; execução de políticas públicas pela administração; estudos por órgão de pesquisa; execução de contrato; exercício regular de direitos; proteção da vida; tutela da saúde; legítimo interesse; proteção do crédito.
- **Direitos do titular:** confirmação da existência de tratamento, acesso, correção, anonimização ou bloqueio, portabilidade, eliminação, informação sobre compartilhamento e revogação do consentimento.
- **Sanções (art. 52):** advertência, multa simples de até 2% do faturamento, limitada a R$ 50 milhões por infração, e outras. A multa não se aplica ao poder público, mas ele responde pelas demais sanções.
- **Princípios:** finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização.
- A **Lei 14.133/2021** (noções): princípios, agentes de contratação, fases da licitação, fiscalização e gestão contratual (ver o tópico de Licitações em Legislação).

## Exercícios

**1.** Os elementos sempre vinculados do ato administrativo são:

A) motivo e objeto

B) competência, finalidade e forma

C) apenas o motivo

D) apenas o objeto

E) nenhum elemento é vinculado

**2.** Sobre a revogação do ato administrativo, é correto afirmar que:

A) é feita por ilegalidade e tem efeitos retroativos

B) é feita por conveniência e oportunidade, com efeitos para o futuro

C) só pode ser feita pelo Judiciário

D) serve para corrigir ato ilegal

E) não se aplica a atos discricionários

**3.** O agente que atua além dos limites de sua competência comete:

A) desvio de finalidade

B) excesso de poder

C) ato vinculado

D) poder regulamentar

E) prevaricação em todos os casos

**4.** Segundo o art. 37, § 6º, da Constituição, a responsabilidade civil do Estado por danos que seus agentes causarem a terceiros é, em regra:

A) subjetiva, dependente de culpa

B) objetiva, independente de culpa, com direito de regresso contra o agente que agiu com dolo ou culpa

C) inexistente

D) sempre solidária com o agente

E) dependente de decisão do TCU

**5.** A autarquia, segundo a Constituição, é criada:

A) por decreto do prefeito

B) por lei específica

C) por portaria da secretaria

D) por escritura pública

E) por ato do Tribunal de Contas

**6.** A distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica, como entre secretarias de um município, é chamada de:

A) descentralização

B) desconcentração

C) delegação de serviço

D) privatização

E) terceirização

**7.** Segundo a LGPD (Lei nº 13.709/2018), são dados pessoais sensíveis, EXCETO:

A) origem racial ou étnica

B) convicção religiosa

C) dado referente à saúde

D) dado biométrico

E) o nome completo de uma pessoa, isoladamente considerado

**8.** Na LGPD, a pessoa que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador é o:

A) encarregado

B) operador

C) titular

D) ANPD

E) agente público

**9.** A multa simples prevista na LGPD pode chegar a:

A) R$ 1 mil por infração

B) 2% do faturamento, limitada a R$ 50 milhões por infração

C) 10% do faturamento, sem limite

D) R$ 500 mil por dia

E) não há multa na LGPD

# Gabarito comentado - Direito Administrativo

**1 - B.** Competência, finalidade e forma não admitem discricionariedade.

**A:** Motivo e objeto podem ser discricionários.

**B (certa):** Correta.

**C:** O motivo pode ser discricionário.

**D:** O objeto pode ser discricionário.

**E:** Há elementos sempre vinculados.

**2 - B.** Revogação: mérito, efeitos ex nunc, pela própria Administração.

**A:** Isso descreve a anulação.

**B (certa):** Correta.

**C:** A revogação é da Administração.

**D:** Ato ilegal é anulado.

**E:** Aplica-se a atos discricionários, que têm mérito.

**3 - B.** Excesso de poder: o agente age fora da competência.

**A:** Desvio de finalidade é agir com fim diverso do legal.

**B (certa):** Correta.

**C:** Não é a figura descrita.

**D:** Não é a figura descrita.

**E:** Prevaricação é crime específico.

**4 - B.** Responsabilidade objetiva e regresso em caso de dolo ou culpa.

**A:** Para ação, a regra é objetiva.

**B (certa):** Correta.

**C:** Existe responsabilidade do Estado.

**D:** A relação com o agente se resolve pelo regresso.

**E:** Não depende do TCU.

**5 - B.** Art. 37, XIX, da CF.

**A:** Decreto não cria autarquia.

**B (certa):** Correta.

**C:** Portaria não cria autarquia.

**D:** Não se cria por escritura.

**E:** O Tribunal de Contas não cria autarquias.

**6 - B.** Desconcentração: dentro da mesma pessoa jurídica.

**A:** Descentralização envolve outra pessoa jurídica.

**B (certa):** Correta.

**C:** Delegação é outro instituto.

**D:** Privatização é outro conceito.

**E:** Terceirização é outro conceito.

**7 - E.** Nome é dado pessoal comum; os demais são sensíveis.

**A:** É dado sensível.

**B:** É dado sensível.

**C:** É dado sensível.

**D:** É dado sensível.

**E (certa):** Correta: nome é dado pessoal comum.

**8 - B.** Controlador decide; operador trata em nome dele; encarregado é o canal de comunicação.

**A:** O encarregado é o canal de comunicação.

**B (certa):** Correta.

**C:** Titular é a pessoa a quem os dados se referem.

**D:** A ANPD é a autoridade fiscalizadora.

**E:** Não é a figura da LGPD.

**9 - B.** Art. 52, II.

**A:** Não é o limite da lei.

**B (certa):** Correta.

**C:** Não é o percentual da lei.

**D:** Não é o valor da lei.

**E:** Há multa, com limites.